

COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Termo de Referência 148/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
148/2026	153167-COLEGIO PEDRO II/REITORIA	SAMUEL GOMES DA SILVA	21/09/2026 06:45 (v 0.4)
Status			
RASCUNHO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		23040.008709/2025-49

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo nº 23040.008709/2025-49)

1.1. ~~Contratação de [obras] OU [serviços] [de engenharia] [contínuos] de [INSERIR OBJETO], [a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra] serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de~~ **Contratação de serviço continuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de** fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário para as unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão do Colégio Pedro II, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

JUSTIFICATIVA: a adaptação identifica o serviço público essencial efetivamente prestado pela concessionária territorial. Não há alocação de mão de obra à disposição do CPII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário	22845	mês	12	conforme tarifas vigentes e faturas mensais	R\$ 1.180.116,40

JUSTIFICATIVA: a estimativa anual decorre da memória de cálculo de consumo/faturamento histórico das duas unidades consumidoras, no período de agosto/2025 a julho/2026, e será cobrada pelas tarifas reguladas vigentes.

~~1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).~~

JUSTIFICATIVA: não se trata de registro de preços nem há órgãos participantes.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns e continuados, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

~~1.3. Não se aplica a classificação de serviço não contínuo ou contratado por escopo.~~

JUSTIFICATIVA: supressão da classificação “não contínuo ou contratado por escopo”, incompatível com a prestação continuada e essencial do serviço.

1.4. O serviço é enquadrado como continuado, tendo em vista sua indispensabilidade à salubridade, ao funcionamento regular das unidades e à continuidade das atividades institucionais.

JUSTIFICATIVA: a prestação de água e esgotamento sanitário deve permanecer ininterrupta, em consonância com a necessidade a ser detalhada no ETP.

1.5. A contratação terá vigência indeterminada, nos termos do art. 109 da Lei nº 14.133/2021, ficando condicionada, a cada exercício financeiro, à comprovação da existência de créditos orçamentários vinculados à contratação, observada a disciplina aplicável da Lei nº 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA: a vigência indeterminada decorre da prestação de serviço público essencial em regime de monopólio, observada a comprovação anual de créditos orçamentários e a disciplina do art. 109 da Lei nº 14.133/2021.

1.6. A contratação será formalizada por instrumento de contrato ou contrato de adesão da concessionária, conforme o regime jurídico e regulatório aplicável, que detalhará as regras relativas à vigência, à execução, à medição, ao faturamento, ao pagamento e às responsabilidades das partes.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A necessidade consiste em assegurar a continuidade do abastecimento de água potável e da coleta e tratamento de esgoto sanitário das unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão, indispensáveis às atividades educacionais, administrativas, de alimentação, limpeza, higiene e segurança sanitária do Colégio Pedro II.

2.3. A contratação direta decorre da inviabilidade de competição, pois o serviço é prestado na área por concessionária territorial, hipótese a ser instruída, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com ~~declaração atual da concessionária e/ou contrato de concessão que vincule expressamente as matrículas e os respectivos endereços das unidades consumidoras do CPII à área de atendimento exclusiva.~~ documentação idônea, formada pelo contrato de concessão e/ou pelos documentos regulatórios da AGENERSA, complementados pelas faturas ou documentos de cobrança que identifiquem as duas matrículas e os respectivos endereços das unidades consumidoras do CPII.

~~o ETP identifica a Águas do Rio 4 SPE S.A., CNPJ 42.644.220/0001-06, e o Contrato de Concessão – Bloco 4, deve ser juntada declaração atual e conferidas as matrículas e os endereços das unidades do CPII.~~

JUSTIFICATIVA: a redação foi ajustada para admitir qualquer documento idôneo que, em conjunto com as faturas e a documentação regulatória, comprove a inviabilidade de competição e o vínculo das unidades consumidoras do CPII com a área de atendimento da concessionária.

2.4. O objeto está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, registrado sob o DFD nº 243/2026; [PREENCHER: item e identificador da contratação no PCA e eventual ID no PNCP].

JUSTIFICATIVA: o ETP registra o PCA 2026 e o DFD nº 243/2026; permanecem pendentes a conferência do item e do identificador da contratação no PCA e do eventual ID no PNCP pelo setor de planejamento.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução compreende a prestação continuada de fornecimento de água tratada, bem como coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, com faturamento mensal pelas tarifas reguladas aplicáveis às unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão.

3.2. Inclui a manutenção da disponibilidade do serviço, a leitura/medição, a emissão de faturas e o atendimento a ocorrências, na forma da regulação setorial e das condições da concessionária.

~~3.3. Não há alternativa competitiva tecnicamente viável para a prestação do serviço na área de concessão, sem prejuízo da necessidade de instrução do processo com prova da competência territorial da futura contratada.~~

3.3. Não há alternativa competitiva tecnicamente viável para a prestação do serviço na área de concessão. A instrução do processo deverá conter prova da competência territorial da futura contratada, mediante o contrato de concessão e/ou documentos regulatórios da AGENERSA, complementados pelas faturas das duas matrículas, com a identificação dos respectivos endereços.

~~O ETP confirma a prestação contínua e a ausência de solução própria viável, permanecem pendentes a juntada da identificação das duas matrículas e dos endereços das unidades consumidoras.~~

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

~~4.1. A futura contratada deverá comprovar a condição de concessionária ou prestadora competente na área das unidades consumidoras, mediante contrato de concessão, documentação regulatória, atestado ou declaração de exclusividade, ou outro documento idôneo, complementados pelas faturas das duas matrículas com a identificação dos respectivos endereços.~~

~~JUSTIFICATIVA: foi ampliada a redação para deixar claro que a declaração de exclusividade é apenas uma das formas de prova, juntamente com o contrato de concessão, a documentação regulatória e as faturas vinculadas às matrículas.~~

~~4.2. Deverá manter as condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e de regularidade exigíveis na contratação direta, observadas as particularidades do regime de prestação do serviço público.~~

~~4.3. O serviço deverá observar as normas de qualidade, continuidade, medição, faturamento, atendimento ao usuário e demais exigências da regulação setorial.~~

~~4.4. Não será admitida subcontratação do objeto, por se tratar de serviço executado diretamente pela concessionária territorial.~~

~~4.5. Não haverá exigência de garantia da contratação, prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.~~

~~JUSTIFICATIVA: a dispensa de garantia segue o Termo de Referência do IFRJ para contratação direta de fornecimento de água e esgotamento sanitário do SAAE de Volta Redonda, atualizado em abril de 2025, e o Termo de Referência nº 34/2024 do INSS para contratação da Águas do Rio 4 SPE S.A. (UASG 512074, Processo nº 35014.440677/2024-98). Os modelos reconhecem a prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade ou monopólio, mediante contrato de adesão e faturamento posterior, não sendo adequada a imposição de garantia contratual diversa das condições regulatórias e contratuais do serviço.~~

~~4.6. Não se aplicam indicação de marca ou modelo, carta de solidariedade, vistoria prévia, instalação de escritório ou margem de preferência, por serem incompatíveis com a prestação de serviço público concedido.~~

~~JUSTIFICATIVA: foram excluídas as alternativas do modelo referentes a fornecimento competitivo, subcontratação, mão de obra dedicada, vistoria e demais hipóteses sem relação com o objeto. A comprovação de concessão ou exclusividade permanece indispensável à instrução da inexigibilidade.~~

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A prestação será contínua e iniciará na data definida no instrumento contratual, sem solução de continuidade para as unidades consumidoras já atendidas.

5.2. Os serviços serão prestados nas unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão, identificadas nos documentos de faturamento e no cadastro da futura contratada.

5.3. A execução compreende o abastecimento de água tratada, a coleta e o tratamento de esgoto, a leitura/medição, a emissão de faturas e o atendimento de ocorrências, de acordo com as tarifas reguladas e a regulação setorial.

5.4. A medição ocorrerá mensalmente, pelos equipamentos e critérios de leitura da concessionária, sem prejuízo da conferência pelo fiscal do contrato.

5.5. As interrupções programadas, emergenciais e os canais de atendimento observarão as regras regulatórias e deverão ser registradas quando impactarem a execução contratual.

JUSTIFICATIVA: os endereços, números das unidades consumidoras, data inicial e eventuais níveis de serviço serão confirmados com as faturas e o ETP.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por gestor e fiscal(is) formalmente designados, observadas as competências definidas pelo CPII e a Lei nº 14.133/2021.

6.2. A fiscalização conferirá mensalmente a leitura, a fatura, a tarifa aplicada, a regularidade da prestação e as ocorrências que possam afetar a continuidade dos serviços.

6.3. As comunicações e notificações à contratada serão formalizadas por escrito, inclusive por meio eletrônico institucional, quando cabível.

6.4. A gestão verificará a manutenção das condições de habilitação, a regularidade fiscal aplicável, os registros de execução e a necessidade de providências administrativas.

6.5. A contratada indicará canal de atendimento e representante para interlocução com o CPII, conforme suas regras operacionais.

JUSTIFICATIVA: os nomes dos gestores/fiscais e o fluxo interno de atesto serão inseridos após a designação formal.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A medição será mensal e corresponderá aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto efetivamente faturados pela concessionária, segundo as leituras, economias atendidas e tarifas reguladas aplicáveis.

7.2. O fiscal do contrato conferirá as faturas, a compatibilidade entre o faturamento e as unidades atendidas, a regularidade da prestação e os documentos exigíveis para liquidação.

7.3. O pagamento será realizado após o atesto e a liquidação da despesa, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, mediante apresentação da fatura e observada a legislação aplicável.

7.4. Não haverá antecipação de pagamento, repactuação por mão de obra, conta-depósito vinculada ou pagamento pelo fato gerador. Eventual alteração tarifária seguirá a disciplina regulatória e a legislação aplicável.

Justificativa: A medição por fatura mensal e a aplicação das tarifas reguladas refletem a forma de cobrança própria do serviço público concedido.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente, quando cabível, com as medidas contratuais e regulatórias aplicáveis à prestação do serviço, observado o contraditório e a ampla defesa.

8.5. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, sem prejuízo do procedimento específico previsto no art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Se a multa eventualmente aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando houver, ou será cobrada judicialmente.

8.7. A multa, quando cabível, poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e do contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

JUSTIFICATIVA: a redação foi adaptada com base no Termo de Referência do IFRJ para contratação direta de fornecimento de água e esgotamento sanitário do SAAE de Volta Redonda, atualizado em abril de 2025, que preserva as infrações, as sanções legais e as garantias do contraditório e da ampla defesa sem importar percentuais genéricos de multa; e no Termo de Referência nº 34/2024 do INSS para contratação da Águas do Rio 4 SPE S.A. (UASG 512074, Processo nº 35014.440677/2024-98), que trata de serviço público prestado em regime de exclusividade ou monopólio, mediante contrato de adesão e sem garantia contratual. Não foi transposta a multa de 5% da minuta da concessionária, pois a cláusula correspondente disciplina condutas do USUÁRIO, e não sanções administrativas aplicáveis à contratada. O prazo de 20 (vinte) dias para recolhimento administrativo da multa segue o modelo do IFRJ /SAAE de Volta Redonda.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. O fornecedor será selecionado por contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, em razão da inviabilidade de competição para o fornecimento de água e esgotamento sanitário nas unidades atendidas.

9.2. A contratação será formalizada com Águas do Rio 4 SPE S.A., CNPJ nº 42.644.220/0001-06, condicionada à juntada da documentação que comprove a titularidade da concessão e/ou exclusividade de atendimento das unidades do Colégio Pedro II.

9.3. Para a habilitação, deverão ser verificados os requisitos jurídicos, fiscais, sociais e trabalhistas legalmente exigíveis, bem como a regularidade da representação da concessionária e os documentos que comprovem a concessão ou exclusividade.

9.4. Não se aplicam critérios competitivos de julgamento, regime de execução de obra, registro de preços, exigência de atestados de capacidade técnico-operacional ou requisitos vinculados a mão de obra dedicada.

Justificativa: O objeto é prestado pela concessionária responsável pela área de atendimento das unidades, hipótese que deve ser comprovada nos autos para a caracterização da inexigibilidade.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor estimado anual da contratação é de R\$ 1.180.116,40 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme memória de cálculo elaborada a partir das faturas históricas e das tarifas reguladas aplicáveis às unidades atendidas.

JUSTIFICATIVA: o valor foi extraído do ETP e do histórico de faturamento. Antes da conclusão, conferir e compatibilizar a memória de cálculo, pois o ETP apresenta divergência entre o campo “Valor (R\$)”, o total das linhas e a soma aritmética.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, observada a disponibilidade e a adequação orçamentária certificadas no processo.

11.2. Dotação orçamentária: [preencher pela área orçamentária competente antes da formalização do contrato, com gestão/unidade, fonte de recursos, programa de trabalho, elemento de despesa e plano interno].

11.3. A dotação relativa a exercício financeiro subsequente, se necessária, será indicada após aprovação da respectiva Lei Orçamentária e liberação dos créditos.

Justificativa: Os dados da dotação são de competência da área orçamentária e devem ser confirmados no processo, evitando a antecipação de informação sem respaldo da disponibilidade orçamentária.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não possuem caráter sigiloso, inclusive a estimativa de valor, sem prejuízo das hipóteses legais de proteção de dados ou de sigilo.

Justificativa: Na inexigibilidade não há etapa competitiva de julgamento que justifique o sigilo do valor estimado; a transparência permite a verificação da justificativa de preço.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Identificação e assinatura do servidor ou equipe responsável

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratações de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de maio de 2024)

Não se aplica

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, Águas do Rio 4 SPE S.A., CNPJ nº 42.644.220/0001-06, declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas na Autorização de Contratação Direta por Inexigibilidade, no Termo de Referência e nos demais documentos que instruem o Processo nº 23040.008709/2025-49, responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Justificativa: O documento foi adaptado para contratação direta por inexigibilidade, sem edital, pregão, concorrência ou dispensa eletrônica.

[Local]-RJ, [dia] de [mês] de [ano].

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SAMUEL GOMES DA SILVA
Agente de contratação

FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA
Membro da comissão de contratação

ANA CLAUDIA GOMES BARBOSA SILVA
Membro da comissão de contratação

RASCUNHO